

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días del mes de septiembre de 2026

**A LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA**

**Dirección de Entidades Civiles**

**Departamento de Denuncias y Fiscalización de Entidades Civiles**

**S / D**

**REF: Formula denuncia contra el Club Ferro Carril Oeste (Asociación Civil)**

De mi mayor consideración,

Quien suscribe la presente, **Nicolás Eduardo Biondo**, por derecho propio, titular del DNI Nro.

[REDACTED] en mi carácter de **socio vitalicio del CLUB FERRO CARRIL OESTE**, bajo el número de **asociado** [REDACTED] constituyendo domicilio real en [REDACTED] Ciudad de Buenos Aires y domicilio electrónico a los efectos de este legajo en [REDACTED] ante Ud. me presento de forma expresa y digo:

**I. OBJETO**

Que vengo a formular una **denuncia formal e impugnación preventiva** contra la convocatoria a elecciones generales ordinarias que la Comisión Directiva del Club Ferro Carril Oeste -Nro. correlativo 351435, domicilio en García Lorca 350, Ciudad de Buenos Aires- realizó el pasado jueves 3 de septiembre de 2026, previstas para el próximo domingo 27 de septiembre de 2026, solicitando la **inmediata suspensión preventiva de todo el proceso electoral programado para el corriente mes**.

Solicito a este organismo, en ejercicio de sus facultades de protección del normal funcionamiento de las asociaciones civiles, disponga las medidas que estime pertinentes a los efectos de garantizar el cese definitivo de la situación de discriminación política vigente y se ordene al club, de forma previa a cualquier comicio, la adecuación y reforma de su Estatuto Social en virtud de lo dispuesto en el fallo **MEHRSTEDT, CARLOS ESTEBAN c/ CLUB FERRO CARRIL OESTE s/ACCIÓN DECLARATIVA (ART. 322 COD. PROCESAL)**, Expte. Nro. 94948/2023.

**II. LEGITIMACIÓN**

Impulso la presente acción en mi condición de asociado vitalicio con derecho a voz y voto en la vida institucional del Club Ferro Carril Oeste. Acredito mi condición adjuntando copia fiel de mi carnet de socio.

Fundo mi legitimación activa en virtud de que mis derechos políticos se encuentran directamente amenazados por el régimen eleccionario viciado que se pretende ejecutar.

### III. ANTECEDENTES Y MANDATO JUDICIAL INCUMPLIDO

Con fecha **18 de junio de 2025**, la justicia ordinaria dictó sentencia definitiva en los autos **"MEHRSTEDT, CARLOS ESTEBAN c/ CLUB FERRO CARRIL OESTE s/ACCIÓN DECLARATIVA (ART. 322 COD. PROCESAL)"**, Expte. Nro. 94948/2023.

En dicho fallo, la Jueza Dra. María Verónica Ramírez determinó que la omisión de reconocer la representación proporcional de las minorías en el Estatuto Social del Club Ferro Carril Oeste constituye un ***"acto discriminatorio con las minorías, y contrario al espíritu democrático"***. En dicha sentencia, se fijó que los cargos directivos deben asignarse de manera estrictamente proporcional a los resultados generales, de tal forma que, ***"siempre a partir de la proporción del 25% alcanzada en una elección, los representantes en el órgano directivo deben asignarse de manera proporcional a los resultados generales de las elecciones, considerando el total de los cargos que se eligen"***.

Resulta agravante señalar el prolongado lapso temporal que ha transcurrido desde la notificación de dicha sentencia definitiva hasta la actualidad. La institución dispuso de **más de un año** para articular los mecanismos institucionales pertinentes, convocar a los asociados y subsanar la omisión estatutaria declarada ilegítima por la Jueza Ramírez. Lejos de aprovechar este prudente plazo para adecuar sus normas al principio democrático de representación, las autoridades optaron por la inacción deliberada, dilatado los plazos de manera injustificada para intentar forzar un nuevo comicio bajo las mismas reglas irregulares.

Asimismo, resulta aplicable de forma indefectible la **"Teoría de los Actos Propios"** (conforme el Artículo 1067 del Código Civil y Comercial de la Nación). Esta doctrina jurídica prohíbe de manera taxativa la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. El Club Ferro Carril Oeste ha sido parte activa y directa en los autos referenciados, habiendo quedado cabalmente notificado del mandato de la justicia ordinaria. Por lo tanto, pretender avanzar hoy con un cronograma electoral ordinario ignorando la manda judicial firme constituye una conducta contradictoria, de mala fe y procesalmente inadmisibles, que destruye la confianza legítima de la masa societaria.

Pese a dicho mandato judicial expreso, las autoridades han avanzado hacia una nueva elección manteniendo el texto estatutario obsoleto. En este contexto, pretender forzar comicios bajo

pautas declaradas ilegítimas y discriminatorias de las minorías, **configura un mani-  
desconocimiento de una sentencia judicial firme, vulnerando de forma directa y actua-  
derechos políticos -y, en definitiva, el de todos los socios- de elegir y ser elegido en condiciones  
de igualdad democrática, dándose nuevamente la situación de discriminación y desigualdad  
que se pretendió erradicar mediante el fallo judicial que traigo a conocimiento.**

#### **IV. LA VÍA ESTATUTARIA OBLIGATORIA: REFORMA PREVIA**

Tal como he expuesto previamente, resulta jurídicamente inadmisibles convocar a elecciones **bajo  
un estatuto cuyo texto nada dice respecto de la representación de las minorías ni de la  
obligatoriedad de respetar su proporción conforme el resultado de los comicios, tal cual fuere  
determinado por la justicia.** En consecuencia, expresarse en las urnas sin reformar previamente  
dicho cuerpo estatutario, implicaría convalidar un acto viciado que generará la nulidad de todo  
el comicio.

Tal como lo expresa tan claramente la Dra. Ramírez, ***"a fin de no caer en actos discriminatorios,  
la voz de las minorías debe ser escuchada y, para eso, es necesario que se encuentre  
representada de manera proporcional en los órganos directivos de las instituciones que  
integran"***. En definitiva, este principio democrático fundamental debe tutelarse **en forma  
expresa y previa, mediante una reforma estatutaria que así lo contemple.**

En este orden de ideas, el Estatuto Social del Club Ferro Carril Oeste prevé en su **Artículo 34,  
inciso b, apartado II**, el procedimiento para la reforma estatutaria mediante **Asamblea  
Extraordinaria**. Por su parte, el Reglamento General de Elecciones fija las elecciones ordinarias  
cada tres años, en el mes de septiembre.

En consecuencia, solicito que este organismo resuelva la suspensión del cronograma electoral  
ordinario en curso hasta tanta se resuelva la cuestión de fondo planteada, y se intime a la  
Comisión Directiva actual a convocar a una Asamblea Extraordinaria con el objeto de  
instrumentar de inmediato una reforma estatutaria que refleje de manera efectiva las  
disposiciones del citado fallo judicial respecto de la representación de las minorías en los órganos  
directivos de gobierno.

#### **V. MARCO NORMATIVO Y FACULTADES DE LA IGJ**

La presente denuncia se encuadra en las disposiciones vigentes de la **Resolución General Nro.  
15/2024 de la Inspección General de Justicia** y se funda en las facultades de fiscalización  
permanente de dicho organismo previstas en la citada normativa.

Debe señalarse rigurosamente que el hecho de que el club avance hacia un proceso eleccionario  
a sabiendas de que se encuentra viciado de nulidad absoluta y discriminación política no es un

acto de prudencia; por el contrario, representa un acto que pone en riesgo cierto e inminente la integridad jurídica del club.

En este sentido, la Inspección General de Justicia -como organismo de fiscalización- posee el deber ineludible de velar por la regularidad institucional de las asociaciones civiles, motivo por el cual apelo a sus facultades a los fines de no autorizar la prosecución de un proceso electoral que desconoce de manera abierta una sentencia judicial.

La competencia e intervención de esta Inspección General de Justicia se fundamenta de manera plena en las facultades de fiscalización permanente y de control de legalidad que le confieren los artículos 3º, 10º, 21º y concordantes de la **Ley Nro. 22.315**, en perfecta armonía con la **Resolución General Nro. 15/2024**. El ordenamiento normativo otorga a este organismo de control la potestad indiscutible de fiscalizar la legalidad de los actos institucionales de las asociaciones civiles, así como de *declarar la irregularidad e ineficacia de aquellos que sean contrarios al Estatuto o la ley*, con el fin supremo de resguardar el interés público y los derechos individuales de los asociados.

En el ejercicio de estas funciones, a este organismo le compete la atribución imperativa de adoptar medidas para asegurar el normal funcionamiento institucional, incluyendo la de fijar pautas para la prosecución de procesos electorales.

Por consiguiente, ante la inminencia de un proceso eleccionario ordinario diseñado sobre bases estatutarias que omiten deliberadamente el criterio de proporcionalidad ordenado por el Poder Judicial de la Nación, la Inspección General de Justicia se encuentra plenamente facultada —y obligada por su mandato legal— a dictar medidas de tutela preventiva. Esto incluye **la potestad de suspender el cronograma electoral en curso e intimar a la readecuación estatutaria previa, impidiendo que la institución culmine un acto administrativo que acarreará una inevitable parálisis institucional y su posterior declaración de nulidad. Y, cumplida que sea la readecuación necesaria de su texto estatutario, habilitar la convocatoria a elecciones conforme a derecho.**

## **VI. PRUEBA**

A fin de acreditar mis dichos, ofrezco la siguiente prueba documental:

- a) Copia de mi Documento Nacional de Identidad.
- b) Copia de mi carnet de asociado.
- c) Copia íntegra de la Sentencia Definitiva “MEHRSTEDT, CARLOS ESTEBAN c/ CLUB FERRO CARRIL OESTE s/ACCIÓN DECLARATIVA (ART. 322 COD. PROCESAL)”, Expte. Nro. 94948/2023 del 18/06/2025 dictada por el Juzgado Civil 94.

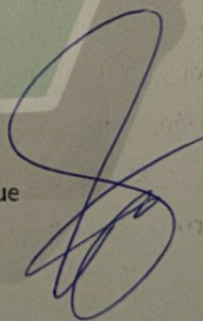
- d) Copia del Estatuto Social y Reglamento General de Elecciones del Club Ferro Carril Oeste.
- e) Prueba documental de la convocatoria a elecciones generales ordinarias previstas para el domingo 27 de septiembre de 2026, efectuada por la Comisión Directiva del Club Ferro Carril Oeste el pasado jueves 3 de septiembre de 2026.

## VII. PETITORIO

Por todo lo expuesto, a esta Inspección General de Justicia solicito:

1. Se tenga por presentada la presente denuncia y por constituido el domicilio real y electrónico.
2. Se ordene la **inmediata suspensión del cronograma electoral ordinario en curso y la convocatoria a elecciones** tratados en Comisión Directiva el pasado jueves 03 de septiembre de 2026.
3. Se intime al Club Ferro Carril Oeste a convocar, en un plazo perentorio, a una **Asamblea Extraordinaria de Reforma Estatutaria que contemple de manera expresa y efectiva la representación proporcional de las minorías en Comisión Directiva.**
4. Se determine que el llamado a elecciones generales quede supeditado a la aprobación registral de dicha reforma.

Proveer de conformidad, que  
**SERÁ JUSTICIA.**

  
Bellido  
Nicolini

